

יא:

עין משפט
נר מצוה

נב א מ״י פ״א מהל' נדרים הל' כ טו״ד
ס׳ רד:
נג ב מ״י שם הל׳ ט״ז:
נד ג מ״י שם הל׳ ט״ו:

תוספות

[illegible]

תניא חולין החולין כחולין בין שאוכל לך ובין שלא אוכל לך מוסר.
בשאוכל לך פשיטא דשרי ובשלא אוכל לך נמי הוי דא"ל הא
ממה שאוכל לך לא יאה חולין הא אוקמינן לה כר"מ דלית ליה ממכלל
למה לאלא אחת שומע הן: לחולין שאוכל לך אסור. כך היא הגרסא
בבבא ברבא הנוסחאות. וקשיא טובא למה
לאמרו והא משום מכלל לא אחת
שומעין לך צריכין למייתי שכי' ולר'
ממאיר לית ליה וכי תימא לא צריכין
בזה למכלל לאו דכיון דאמר לא
חולין על כרחיך קרבן הוי לימא דהא
משום הכי אוקימנא לעיל ממתי' דלא
כר"מ אלמא אפי' כבי הא צריכין
למכלל לאו דאחא שומע הן. לפיכך יש
לומר שאומר דלא גרסינן ליה הכא כלל.
ואמרינן אמרו לקיים הגרסא בשם
הראב"ד ז"ל דלחולין גרסינן בלא וי"ו
ומשום הכי מתסר דבחלות מודה
קאמר: לחולין לא אוכל לך מוסר.
בין צו"ר בין בלא וי"ו אחי שפיר כמו
שנפרש בסמוך: וקשיא לן והא
לית ליה כר"מ ממכלל לאו אחת שומע
הן. דקא ס"ד דמשום הכי כר"מ אסור
היה משום שומע ליה לקרבן לא קרבן
משום דאמר לא יאה לקרבן מה שלא
אוכל משלך הא מה שאוכל יאה קרבן:
וא"ר אבא נעשה כאומר לקרבן יאה.

לדיון לקרבן משמע לקרבן ומשמע
אלא קרבן בכל דוכתא ודוכתא
מפרשין לישנא בגוונא דמנא חייל
גדריה והכא מפרש' דהכי קאמר
לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך הכא
גמי לימא לא חולין להוי כלומר אלא
קרבן לפיכך לא אוכל לך דאית לן
לפרושי למ"ד לחולין הכא ללא חולין
וכי תימא אפילו הכי היכי מנא חייל והא
ללא אהא שומע דה"מ אוקיימנא לעיל
בסמוך מתניתין ללא כר' מאיר
לאו קושיא הוי דה"מ במתניתין דמסיים
בזה שאוכל לך אבל דמסיים לא אוכל
לך אסור משמע ואפילו לר' מאיר. הכא
שפיר טפי דהכי פריך דכי היכי דלמרינן
לקרבן יהא הכי גמי יימא לחולין יהא
דהיינו חלות תורה והכי גרסינן הכא
גמי יימא לחולין יהא לפיכך וכו': רב
אשי אמר הא דאמר לחולין הא דאמר
לא חולין וכו'. כלומר כולה ברייתא
רבי מאיר וכו' דאמר לא חולין לא אוכל
לך מותר מיירי דאמר לחולין בשב"א
תחת המה"ק הילכך ליכא למימר לא חולין
קאמר מאי ארמא חולין יהא שאל אוכל
הא מה שאל אוכל הא מה שאוכל יהא
קרבן לית ליה לר' מאיר מכלל ללא אהא
שומע הן. הא דאמר לחולין כלומר
בפתח הלמ"ד ומאי דאמר רב אשי הא
דאמר לא חולין דאמר לאו דוקא דהא
לאו ברייתא יהא אלא דהיי"ק הא דנציט
למסמר ומדמיא לה לכה לקרבן לא אוכל
לך קושטא קאמרת כל שאמר לחולין
בלמ"ד פתוחה. ה"פ למאן דגרסינן
לחולין ברי"ו. ולמאן דגרסינן בלא ורי"ו
רב אשי אמר מתוך דכי אמר לחולין
בשב"א מתסר דה"ק לחלות תורה יהא
לפיכך לא אוכל לך דומיא לקרבן לא אוכל
לך דאמר רבי מאיר לחולין גמי בלמ"ד
בשב"א דיוקא יהא אבל כי קאמר
בלמ"ד פתוחה לא חלין קאמר

[illegible]

כל כנויי פרק ראשון נדרים

בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך. בין שאמר חולין שאוכל לך או שהחולין שאוכל לך דיינו ודאי מותר וכן שאמר חולין שלא אוכל לך מה שהחולין שלא אוכל לך דמשמע ויבין מה שלא אוכל לך שאכל מה שאוכל לך לא (ו) היו חולין אלא קרבן אפי' הכי מותר דלא אמרינן מכלל לאו אמה שומע הן.

חולין בין שאוכל לך
תה⁽⁶⁾ לחולין שאוכל
וכל לך מותר רישא
ליה מכלל לאו אתה
לחולין לא אוכל לך
אוכל לך ר' מאיר
לית ליה מכלל לאו
רבי אבא געשה
לך לא אוכל לך הכא
חולין ליהוי לפיכך לא
סבר לה כר' מאיר
דא סבר לה כותיה
לאו אתה שומע הין
בן רב אשי אמר הא
ממר בלא⁽⁶⁾ לחולין
אלא כקרבן: טהור
סור: (7) (8) בעי רמי
זבחי שלמים לאחר
קאמר בהדין לישנא
לא כגון דמחית בשר
דהיתרא גביה ואמר
מתפס או בהיתרא
נא שמע נותר ופיגול
והא

היה כלומר לא קרצן הוא מה שלא אורכך כך אבל מה שאוכל
 להיות קרצן: ואמר ר' אבה נעשה כאומר ר'. דצפירוש מפרש
 שאינו רואה ליהנות ממנו ולא מכלל לאו אחת שומע הן הוא: אבה
 שמי. גבי לא לחלוין לא אורכך כך אורכך מותר ליתרעיה נמי ר' אבה
 הדיק לא לחלוין ליהוי לפיכך לא אורכך כך כלומר מה שאמרת רואה
 להלאהכילני משלך לא לחלוין היו אלה לקרצן לפיכך לא אורכך כך: האי
 דבריימא דלמר לחלוין לא אורכך כך מותר: סבר לה כווסיה
 בחדא וכו' ופלגי עליה בחדא בקרצן. וכי היכי דלמר לא לחלוין לא
 אורכך כך מותר הכי נמי היכא דלמר לקרצן לא אורכך כך דלית ליה
 האי מירוצא דרבי אבה: דמשמע מה שאמרת ר' קרצן דלית ליה מכלל לאו
 אחתה שומע הן דכפרשית לעיל. ועלין האי מירוצא דמרתנין לעיל
 ללא לחלוין ליהוי וכו' הני מיילי היכא דלמר לא לחלוין אבל לחלוין לא
 ממשמע לא לחלוין: הרי עלי כבשר וזחי שלמים וכו'. אי דקאמר
 בזהאי לישנא בזהמירא קא מתפסין ופשיטא דמותר דשלמים לאחר
 זריקת דמים מותרין אפילו לנעלים: כגון דמחיס כבש חולין וכשר וזה
 שלמים. לאחר זריקת דמים: (ה) מי אמרינן צעיקרו קא מספסין.
 דצעיקר וזחי שלמים כמו שהיה לפני זריקת דמים שאסור: או. כדהשמיא
 ככמו שהיה עכשיו שהיא מותרת: סא שמע. דתנן נותר ופיגול ומשמע
 גמי כגון דמחיס כבש דהיתירא ונותר ופיגול ואמר ר' זא: כזה:
 והא

[illegible][illegible]

מסורת הש"ס

(א) ס"א לא חולין, (ב) [לקמן יג: טז.], (ג) [לקמן יג: טזועות לו.], (ד) [מזיר כב: ע"ש], (ה) ס"א דהיינו שלא אוכל לך שרי,

הגהות הב"ח

[illegible]

מוסף רש"י

[illegible]

פירוש הרא"ש

[illegible][illegible]